

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1329/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ชู ศักดิ์หรือชาติหรือสุชาติ เพิ่มพูน
หรือเพิ่มพูล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 290

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192

การที่โจทก์บรรยายฟ้องถึงการกระทำของจำเลยกับพวกที่ร่วมกันทำร้ายผู้ตายจนได้รับบาดเจ็บและเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยกับพวก และท้ายฟ้องโจทก์อ้างประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ดังนี้เป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) และถือได้ว่าเป็นคำฟ้องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 แล้ว การกล่าวว่าผู้ตายตายสมดังเจตนาของจำเลยย่อมแปลได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายนั้นเองหาจำต้องกล่าวซ้ำในฟ้องอีกว่าจำเลยกระทำไปโดยมีเจตนาฆ่าผู้ตายอีกไม่ แม้ตามฟ้องของโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 แต่ถ้าศาลเห็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 ศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 ซึ่งเป็นฐานความผิดที่ถูกต้องได้ กรณีเป็นเรื่องข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสม แต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคห้า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้าย ต่อย เตะ ผู้ตายล้มลงแล้วใช้เท้า กระแทบผู้ตายจนได้รับบาดเจ็บ ม้ามแตก ลำไส้เล็กฉีกขาดกะบังลมฉีก มีโลหิตตกใน ช่องท้อง ผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะพิษบาดแผลสมดังเจตนาของจำเลยกับพวก และร่วมกันใช้อาวุธมีดและเหล็กตี ฟัน ทำร้ายร่างกายนายประเสริฐ สุขคำ โดย เจตนาฆ่า แต่นายประเสริฐไม่ถึงแก่ความตายสมเจตนาจำเลยกับพวก ขอให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 91, 288, 371

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 288 ให้จำคุก 15 ปี ส่วนข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

โจทก์ จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก กระทั่งหนึ่ง จำคุก 10 ปีและมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 295 อีกกระทั่งหนึ่งจำคุก 1 ปี รวมเป็นจำคุก 11 ปี คำรับสารภาพชั้น จับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลย 7 ปี 4 เดือน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์มิได้กล่าวว่าจำเลยกับ พวกมีเจตนาฆ่าผู้ตาย ถือว่าโจทก์ประสงค์เพียงให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้ตายโดยไม่ เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 โจทก์หามีความประสงค์ให้ลงโทษ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ไม่ เห็นว่า การที่โจทก์บรรยายฟ้องดังกล่าว มีการระบุการกระทำของจำเลยแล้วกล่าวต่อไปว่า ผู้ตายถูกทำร้ายถึงแก่ความตาย สมดังเจตนาของจำเลย ทั้งท้ายฟ้องของโจทก์ได้อ้างมาตรา 288 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นของจำเลยเป็นความผิด ดังนั้น ถือว่า คำฟ้องดังกล่าวของโจทก์เป็นคำฟ้องที่ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายของจำเลยที่อ้างว่าเป็นความผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำความผิดนั้น อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี เป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 และถือได้ว่าเป็นคำฟ้องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามมาตรา 288 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแล้ว โจทก์หาจำเป็นต้องกล่าวซ้ำว่าโดยจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้อื่นอีกในคำฟ้องตอนต้นของโจทก์ไม่ เพราะคำว่าผู้ตายตามสมดังเจตนาของจำเลยนั้นย่อมแปลได้แล้วว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายนั่นเอง

ปัญหาต่อไปตามฎีกามีว่า ฟ้องโจทก์อ้าง มาตรา 288 โดยมีได้อ้างมาตรา 290 มาด้วย ศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตาม มาตรา 290 ได้หรือไม่ เห็นว่าถึงแม้โจทก์จะอ้างมาตรา 288 แต่ไม่ได้อ้างมาตรา 290 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ด้วยก็ตาม กรณีเป็นเรื่องข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสม แต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิด ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคห้า

พิพากษายืน

(เพี้ยน พุทธสุธัตตา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ